

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1131 -
1132/2531

นางวลัยวรรณ สุกกสังข์ กับพวก โจทก์

นางสิริพร หรือศิริพร เต็มเจริญ กับพวก

จำเลย

นางสิริพร เต็มเจริญ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายโสภณ ทำนาวาส ที่ 4 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 4 ฎีกา คดีมีทางชนะโปรดอนุญาตให้ทุเลา
การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 187)

โจทก์ที่ 3 ได้รับสำเนาคำร้องโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 186แผ่นที่ 10)

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน ให้เรียกนางวลัยวรรณสุ
กกสังข์ว่าโจทก์ที่1เด็กชายรัฐพรমনชนว่า โจทก์ที่ 2บริษัทไทยประสิทธิประกันภัย
จำกัด ว่าโจทก์ที่ 3 และเรียกนางสิริพร เต็มเจริญ ว่า จำเลยที่ 1นายปัญญา เต็ม
เจริญ ว่าจำเลยที่ 2 นายถวิล แจ่มสว่างว่า จำเลยที่ 3 นายโสภณทำนาวาสว่า จำเลย
ที่ 4

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 66,000
บาท แก่โจทก์ที่ 1 และจำนวน 3,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2522 เป็นต้นไป

จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ร่วมกันชำระเงินจำนวน 87,700 บาท แก่โจทก์ที่ 3 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันของเงินจำนวนหลังนี้ นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน 125,800 บาท แก่โจทก์ที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ฯลฯ

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 185,184) คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ